I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid

ACUERDO de 23 de septiembre de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas Urbanísticas (cambios en varios artículos de la normativa) de La Pedraja de Portillo (Valladolid). Expte.: CTU 55/25.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– El municipio de La Pedraja de Portillo tiene una población de 1186 habitantes, según el censo de 2025, y cuenta con Normas Urbanísticas Municipales (en adelante NUM), aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid en sesión de 28 de diciembre de 2006 y publicadas en el B.O.C. y L. de 26 de febrero de 2007.

El objeto del documento es la modificación de una serie de cuestiones de la normativa en relación con los materiales de fachada y las condiciones estéticas y la incorporación de un nuevo artículo relativo a las distancias de instalaciones ganaderas al núcleo urbano.

En concreto los artículos que se cambian son:

- Art. 4.2.13.1.– Materiales de fachada–se amplían los materiales permitidos en fachada con un nuevo apdo. 4 y se modifica el vigente apdo. 4 que pasa a ser el apdo. 5. En concreto se introduce la posibilidad de aplacado de piedra, natural o prefabricados en imitación de piedra, en toda la fachada.

- Art. 5.1.6.4.– Condiciones estéticas – Se elimina, en la norma zonal «Edificación Tradicional», en su apdo 4, la obligatoriedad de huecos cuadrados en planta baja.

Se incorpora un apartado nuevo, dentro del artículo 5.2.20 Condiciones de Edificación de la Sección 3ª Condiciones Generales de Aprovechamiento y Edificación en Suelo Rústico,

- Art. 5.2.20.7. Condiciones de localización de las explotaciones ganaderas–donde se introducen distintas categorías de las instalaciones ganaderas y se recogen las distancias mínimas de las instalaciones ganaderas de categoría 3ª a núcleos urbanos.

La justificación de realizar el presente documento viene motivada por la necesidad de introducir correcciones, mejoras y ajustes necesarios en la normativa urbanística con el fin de adecuar ésta y subsanar los errores y/o deficiencias detectadas en los últimos

años ya que, desde la entrada en vigor de las NUM, se ha ido observando, durante la aplicación diaria de las mismas, una limitación en los usos y en las condiciones estéticas de las propuestas planteadas por los vecinos.

La acreditación del interés público viene motivada, tal como señala la memoria vinculante, en que «la finalidad de los cambios propuestos es proteger a los habitantes del municipio de las posibles molestias generadas por instalaciones industriales incompatibles con los usos urbanos.

Estos fines, con carácter genérico, son de interés público puesto que la existencia de una normativa inconexa o contradictoria con ella misma o con otras normativas técnicas de aplicación, o con errores supone un grado de inseguridad jurídica que debe, en la medida de lo posible, ser evitado.

Es igualmente de interés público la mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipio, objetivo que se persigue sin prohibir el lícito ejercicio de las actividades económicas que se proyecten.

Las instalaciones de ganadería intensiva de gran tamaño o capacidad suponen unos perjuicios y molestias desproporcionados para los habitantes del núcleo urbano siendo de interés público su separación de ambas actividades dada la incompatibilidad evidente de las mismas.

En resumen, se pretende una mejora del documento normativo vigente lo cual, obviamente, es de interés público.»

Se justifica el cumplimiento del Art. 173 del RUCyL en el sentido de que al tratarse de cambios normativos no implican incremento de superficie edificable, por lo que no tiene afección y en consecuencia no es necesario realizar reservas ni de espacios libres públicos ni de aparcamientos.

Segundo.– La aprobación inicial del presente expediente, se produjo por el Pleno de la Corporación según lo dispuesto por el Art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de mayo de 2025, de acuerdo con el quórum exigido por el artículo 47.2.ll) del citado texto legal.

Tercero.– Se ha dado cumplimiento al preceptivo trámite de información pública mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 22 de septiembre de 2025, en el Norte de Castilla de 18 de septiembre de 2025 y en la sede electrónica del Ayuntamiento desde el 22 de septiembre de 2025 por un plazo de dos meses durante el cual no se presentaron alegaciones.

Cuarto.– Figura en el expediente informe emitido por la Secretaría Municipal, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local así como en el artículo 173.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Quinto.– De conformidad con el Art. 52.4 de la LUCyL, constan en el expediente los siguientes informes exigidos por la normativa que resulta de aplicación:

- Comisión de Patrimonio Cultural de fecha 12/11/2025, favorable.
- CHD de fecha 17/06/2025, favorable.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de fecha 19/03/2026, favorable y sin afección a elementos protegidos.
- Protección Civil de fecha 12/06/2026, indica los riesgos del municipio.
- Demarcación de carreteras del Estado sin afección a la carretera N-601.
- Diputación, Servicio de Urbanismo de fecha 30/06/2025.
- Servicio Territorial de Movilidad y T.D., Sección de conservación de fecha 5/06/2025, favorable.
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de fecha 20/06/2025, indica la compatibilidad del documento con la normativa de ordenación de explotaciones ganaderas.
- Subdelegación de Gobierno de fecha 19/05/2025, adjunta información sobre servidumbres de las diferentes infraestructuras.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital emitido el 19/08/2025, que señala:

  «Examinada la documentación administrativa y técnica que obra en el expediente el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, acuerda, informar condicionado al cumplimiento de las siguientes prescripciones:

  1.– Se deberán solicitar los informes señalados en el artículo 153 del RUCyL, de acuerdo con la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016 (B.O.C. y L. de 8 de abril de 2016), sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

  En particular será necesario que se aporte el informe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en relación, principalmente, con la introducción del nuevo artículo que señala las distancias a núcleos urbanos de las instalaciones ganaderas.

  2.– Tal como dispone la modificación del Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre, en la nueva redacción establecida por el Decreto-Ley 2/2022 de 23 de junio, las modificaciones del planeamiento general que afecten únicamente a suelo urbano, no deben ser objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada siempre que «en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que desarrolla hay sido sometido a evaluación ambiental», cuestión que el Órgano ambiental deberá comprobar y a la vista de su conclusión, se deberá someter o no el presente documento a dicho trámite.

  3.– Se subsanará el error de la denominación del artículo corespondente a «materiales de fachada» del apartado 8 de la memoria vinculante (pg 5 de la memoria) que indica Art. 4.5.3.1 cuando en realidad debería señalar, tal como se recoge en las páginas modificadas, 4.2.13.1.»

Sexto.– Se somete el documento al trámite ambiental aportándose la Orden MAV/358/2026 de 15 de abril, por la que se formula el Informe Ambiental Estratégico de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de la Pedraja de Portillo, determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación estratégica ordinaria prevista en la Ley de evaluación ambiental.

Séptimo.– El acuerdo de aprobación provisional se adoptó en sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2026 por el Pleno del Ayuntamiento, según lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Octavo.– Mediante escrito de su Alcalde-Presidente con registro de entrada en esta Administración del día 19 de agosto de 2026, fue remitida la documentación relativa a este expediente, a los efectos de resolver sobre su aprobación definitiva.

Noveno.– El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital elaboró el correspondiente informe, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– Corresponde a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid, de acuerdo con el artículo 3.1.d), del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, aprobar definitivamente el presente expediente.

Segundo.– A la vista de la documentación aportada por el Ayuntamiento, aprobada provisionalmente el 23 de julio de 2026, que subsana todas las deficiencias detectadas tanto en el informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital como en el resto de informes sectoriales, puede procederse a la aprobación definitiva del presente expediente.

Vista la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y demás disposiciones de aplicación.

Por lo expuesto y en su virtud, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, acuerda, por mayoría y de conformidad con la propuesta formulada por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, aprobar definitivamente la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (Cambios en varios artículos de la normativa) de La Pedraja de Portillo, dentro del trámite previsto en el artículo 161 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo de conformidad con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Según lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que el presente acuerdo se notifica con anterioridad a la aprobación del acta.

Valladolid, 24 de septiembre de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: Raquel Alonso Hernández

ANEXO

RELACIÓN DEL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO APROBADO

1.– DOCUMENTACIÓN ESCRITA

a) Documento Ambiental Estratégico

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid en sesión celebrada el **23 de septiembre de 2026**.

Valladolid, a 19 de octubre de 2026

El Secretario de la CTMAyU

MODIFICACION PUNTUAL
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES LA PEDRAJA DE PORTILLO

Promotor: Ayuntamiento de La Pedraja de Portillo, Valladolid

Arquitecta: María Angeles Hidalgo Sainz

Julio 2026

Firmado digitalmente por HIDALGO SAINZ MARIA ANGELES - 12379133G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-12379133G, givenName=MARIA ANGELES, sn=HIDALGO SAINZ, cn=HIDALGO SAINZ MARIA ANGELES - 12379133G

Firmado por HERNANDEZ PINTO RICARDO - ***9742** el día 18/08/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Aprobado por el Pleno el 23/07/2026

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid en sesión celebrada el **23 de septiembre de 2026**

Valladolid, a 19 de octubre de 2026

El Secretario de la CTMAyU

MODIFICACION PUNTUAL NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES LA PEDRAZA DE PORTILLO
VARIOS ARTICULOS NORMATIVA URBANISTICA

MEMORIA VINCULANTE

Firmado por HERNANDEZ PINTO RICARDO - ***9742** el día 18/08/2026
con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Aprobado por el Pleno el 23/07/2026

CV: BOCYL-D-22102026-205-20

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2026
Valladolid, a 19 de octubre de 2026
El Secretario de la CTMAyU

INDICE

1. AGENTES 2
2. CONTENIDO 2
3. ANTECEDENTES 2
4. OBJETO 2
5. PLANEAMIENTO VIGENTE 3
6. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 3
7. JUSTIFICACION DE RESPETO DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACION GENERAL DE LAS NUM. 4
8. DESCRIPCION DE LA MODIFICACION PROPUESTA. 4
9. JUSTIFICACION ART.173 RUCYL 7
11.INFLUENCIA DE MODIFICACION SOBRE EL MODELO TERRITORIAL Y ORDENACION VIGENTES. 8
12.TRAMITE AMBIENTAL. 8
13.JUSTIFICACION INNECESARIEDAD ZONIFICACION ACUSTICA 8
14.INNECESARIEDAD DE INFORME DE PROTECCION CIVIL 8
15.CONCLUSIONES 9

Firmado por HERNANDEZ PINTO RICARDO - ***9742** el día 18/08/2026
con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Aprobado por el Pleno el 23/07/2026

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2026
Valladolid, a 19 de octubre de 2026
El Secretario de la CTMAyU

1. AGENTES

Se redacta el presente documento de Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de La Pedraja de Portillo por encargo del Ayuntamiento de La Pedraja de Portillo, con domicilio social en la Pza. Castilla, 1 de La Pedraja de Portillo (Valladolid).

El presente documento se redacta por D.ª María Ángeles Hidalgo Sainz, arquitecta colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este con el número 3379 como arquitecto designado por la mercantil NORMA URBANISMO, SL. con CIF B47606447 y domicilio profesional en C/ Teresa Gil nº 20bis, 1º dcha., 47002 de Valladolid.

2. CONTENIDO

El presente documento de Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas consta de:

- Memoria Vinculante
- Anexos

3. ANTECEDENTES

El instrumento de planeamiento general vigente son las Normas Urbanísticas Municipales, siendo éstas aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid con fecha de 28 de diciembre de 2006. (BOCyL 26/02/07). Tienen, por tanto, una antigüedad de quince años.

Posteriormente se han realizado las siguientes modificaciones en la normativa:

- Modificación Puntual nº 2, aprobada definitivamente mediante Acuerdo de 25 de septiembre de 2012, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, publicada en el BOCyL nº 225 de 22 de noviembre de 2012.
- Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (Asignación Sistemas Generales de viario SG-V-01 y SG-V-02) de La Pedraja de Portillo, aprobada definitivamente por Acuerdo de 25 de junio de 2013, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, publicado en el BOCyL nº 154 de fecha 12 de agosto de 2013.
- Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (Condiciones de Suelo Rústico) de La Pedraja de Portillo, aprobada definitivamente por Acuerdo de 28 de mayo de 2014, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid, publicado en el BOCyL nº 124 de fecha 1 de julio de 2014.
- Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (Normativa Suelo Rústico) de La Pedraja de Portillo, aprobada definitivamente por Acuerdo de 24 de septiembre de 2014, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid, publicado en el BOCyL nº 196 de fecha 10 de octubre de 2014.

Como consecuencia de la aplicación de las N.U.M. vigentes durante los últimos años y el análisis de su incidencia sobre el desarrollo de las diferentes propuestas de usos y actividades en el casco urbano, la administración local considera necesario realizar pequeños ajustes en la normativa vigente, para mejorar las condiciones de uso y edificación previstas por las N.U.M.

4. OBJETO

El objeto del presente documento es la modificación puntual de la normativa urbanística vigente, definida por las Normas Urbanísticas Municipales, con el objeto de aumentar la distancia de las

Firmado por HERNANDEZ PINTO RICARDO - ***9742** el día 18/08/2026
con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Aprobado por el Pleno el 23/07/2026

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2026
Valladolid, a 19 de octubre de 2026
El Secretario de la CTMAyU

explotaciones ganaderas sometidas al régimen de evaluación ambiental a los núcleos urbanos, así como la autorización de la piedra natural y prefabricados de imitación como material en fachadas, actualmente prohibidos.

Así, se pretenden los siguientes cambios:

- En relación con las condiciones estéticas -Art. 4.2.13.-, se amplían los materiales permitidos en fachada señalados en el Art. 4.2.13.1.; en concreto se permite el aplacado de piedra en toda la fachada, así como los prefabricados en imitación de piedra, para la adecuación de las condiciones estéticas a los nuevos materiales.
- La modificación del Art. 5.1.6.4. "*Condiciones estéticas*" de las NUM; eliminándose la obligatoriedad de huecos cuadrados en planta baja en la norma zonal "*Edificación Tradicional*".
- Se incorpora un artículo nuevo en la Sección 3ª "*Condiciones Generales de Aprovechamiento y Edificación en Suelo Rústico*", 5.2.20.7. *"Condiciones de localización de las explotaciones ganaderas",* donde se recogen las distancias mínimas de las instalaciones ganaderas de categoría 3ª a núcleos urbanos.

De acuerdo con el art. 169 del RUCYL, los cambios en los instrumentos de planeamiento general se consideran modificación de dichos instrumentos salvo que supongan la revisión de los mismos de acuerdo con lo previsto en el art. 168 del mismo reglamento.

Los cambios propuestos no suponen revisión de las determinaciones del planeamiento vigente por cuanto se limitan a modificaciones puntuales de la normativa urbanística, determinación de ordenación detallada de acuerdo con el RUCYL, sin alterar determinaciones de ordenación general como la clasificación y calificación de los predios.

En concreto y en relación con lo previsto en el Art. 168 del Reglamento, no se aumenta la superficie de suelo urbano ni urbanizable, ni se modifica la previsión de viviendas contemplada en las N.U.M. vigentes.

5. PLANEAMIENTO VIGENTE

El ámbito normativo viene determinado, en primer lugar, por la Ley 5/99, de 8 de abril, modificada entre otros por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León, por el Decreto 45/2009, de 9 de julio y la Ley 7/2014, de 12 septiembre, de medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana, y por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León Texto aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

El instrumento de planeamiento general vigente son las Normas Urbanísticas Municipales, siendo éstas aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid con fecha de 28 de diciembre de 2006. (BOCyL 26/02/07).

6. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

Transcurridos quince años desde la entrada en vigor de las NUM, se ha ido observando, durante la aplicación diaria de las mismas, una limitación en los usos y en las condiciones estéticas de las propuestas planteadas por los vecinos.

Estas determinaciones suponen una limitación al desarrollo de nuevas edificaciones y actividades en el casco urbano fomentando actuaciones al margen de la legalidad urbanística, actuaciones que dadas las características socio-económicas del municipio son difícilmente controlables.

Igualmente se propone la regulación de las distancias entre los núcleos urbanos y las explotaciones ganaderas sometidas a evaluación ambiental, de modelo intensivo, con el fin de evitar los perjuicios a la salud de las personas que éstas originan.

Firmado por HERNANDEZ PINTO RICARDO - ***9742** el día 18/08/2026
con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Aprobado por el Pleno el 23/07/2026

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2026
Valladolid, a 19 de octubre de 2026
El Secretario de la CTMAyU

Estos cambios no suponen un motivo suficiente para proceder a una revisión de las normas por cuanto, como se ha comentado, se limita a ajuste en la normativa sin afectar a determinaciones de planeamiento como la clasificación de los terrenos, la edificabilidad y otros parámetros fundamentales en la determinación del modelo urbanístico vigente.

Por otra parte, el aumento de la actividad inmobiliaria en la época actual supone un momento adecuado para la revisión e introducción de ajustes normativos.

El momento es, por tanto, el adecuado para proceder a introducir las correcciones, mejoras y ajustes necesarios en la normativa urbanística con el fin de adecuar ésta y subsanar los errores y/o deficiencias detectadas en los últimos años.

7. JUSTIFICACION DE RESPETO DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACION GENERAL DE LAS NUM.

La modificación de la ordenación detallada contemplada en el presente documento no modifica las determinaciones de ordenación general contempladas en las N.U.M. de La Pedraja de Portillo.

Así, de acuerdo con el Art. 118 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, las determinaciones de ordenación general de las N.U.M. son, para todo el término municipal, las siguientes:

- *Objetivos y propuestas de ordenación.* No se modifican en el presente documento.
- *Clasificación del suelo.* No se modifica la clasificación del suelo establecida en las actuales NUM.
- *Dotaciones Urbanísticas.* No se modifican en el presente documento.
- *Catalogación de elementos que deban ser protegidos, conservados o recuperados.* No se modifica la catalogación de elementos.

Como se aprecia, el presente documento no altera ni modifica las determinaciones de ordenación general de las N.U.M. de La Pedraja de Portillo.

También se observa lo anterior si consideramos que la modificación puntual únicamente modifica la regulación normativa de condiciones de edificación, determinaciones que, de acuerdo con el Art. 127 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, son determinaciones de Ordenación Detallada.

No obstante, puesto que los cambios propuestos afectan a todo el ámbito de aplicación de las normas, es decir, a todo el término municipal, se plantea la Modificación de las Normas Urbanísticas vigentes como instrumento de planeamiento adecuado para la introducción de dichos cambios normativos.

8. DESCRIPCION DE LA MODIFICACION PROPUESTA.

Las determinaciones del instrumento que se propone modificar afectan de forma puntual a determinados artículos que se identifican a continuación, y más delante de forma pormenorizada, reflejando el estado actual y propuesto:

A) NUM. Normativa Urbanística. Materiales de fachada. Art. 4.2.13.1.
B) NUM. Normativa Urbanística. Condiciones estéticas. Art. 5.1.6.4.
C) NUM. Normativa Urbanística. Condiciones de localización de las explotaciones ganaderas. Art. 5.2.20.7.

Firmado por HERNANDEZ PINTO RICARDO - ***9742** el día 18/08/2026
con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Aprobado por el Pleno el 23/07/2026

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2026
Valladolid, a 19 de octubre de 2026
El Secretario de la CTMAyU

Se relacionan a continuación los cambios propuestos indicando para cada uno el texto vigente, el texto propuesto y el objeto del cambio.

Art. 4.2.13.1.- MATERIALES DE FACHADA

Se modifica el artículo, permitiéndose la utilización de aplacado de piedra y prefabricados imitación de piedra en toda la fachada.

TEXTO VIGENTE:

Se utilizarán en fachadas alguno de los acabados siguientes, considerándose prohibidos los no relacionados a continuación:

1. *El ladrillo caravista se autoriza en toda la superficie de fachada o bien formando pilastras en fachada, prohibiéndose expresamente los acabados esmaltados brillantes.*
2. *Revocos, lisos o a la tirolesa, con pigmentación blanca y tierras o de tonos claros.*
3. *Enfoscados de mortero de cemento o mortero de cal, siempre que se garantice su acabado posterior con pintura para exteriores en color blanco y tierras o tonos claros.*
4. *En las plantas bajas se admitirán zócalos de materiales tradicionales de textura no brillante tales como revocos rugosos (a la tirolesa), aplacados de piedra, chapados de cerámica rústica (gres rústico), etc. hasta una altura no superior a ciento veinte (100) centímetros.*
5. *Se prohíbe la colocación de elementos de evacuación de pluviales con materiales brillantes.*

TEXTO MODIFICADO:

(Se añade el apartado 4 y se modifica el apartado 5)

Se utilizarán en fachadas alguno de los acabados siguientes, considerándose prohibidos los no relacionados a continuación:

1. *El ladrillo caravista se autoriza en toda la superficie de fachada o bien formando pilastras en fachada, prohibiéndose expresamente los acabados esmaltados brillantes.*
2. *Revocos, lisos o a la tirolesa, con pigmentación blanca y tierras o de tonos claros.*
3. *Enfoscados de mortero de cemento o mortero de cal, siempre que se garantice su acabado posterior con pintura para exteriores en color blanco y tierras o tonos claros.*
4. *Piedra natural, artificial o prefabricado de imitación, en chapados, trasdosados o en fábrica, con aparejos de sillarejo, sillería o mampostería.*
5. *En las plantas bajas se admitirán zócalos de materiales tradicionales de textura no brillante tales como revocos rugosos (a la tirolesa), chapados de cerámica rústica (gres rústico), etc. hasta una altura no superior a ciento veinte (120) centímetros.*
6. *Se prohíbe la colocación de elementos de evacuación de pluviales con materiales brillantes.*

Art. 5.1.6.4.- CONDICIONES ESTETICAS

Se modifica el artículo, eliminándose la eliminándose la obligatoriedad de huecos cuadrados en planta baja en la norma zonal “Edificación Tradicional”.

TEXTO VIGENTE:

Firmado por HERNANDEZ PINTO RICARDO - ***9742** el día 18/08/2026
con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Aprobado por el Pleno el 23/07/2026

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2026
Valladolid, a 19 de octubre de 2026
Secretario de la CTMAyU

Las fachadas se compondrán con huecos verticales (halconeras) en planta primera y cuadrados en planta baja. El diseño de la fachada será uniforme permitiéndose recercados en los huecos de ventanas y puertas. También se permite la disposición de pilastras de ladrillo en fachada y esquinas (cadenas) a la manera tradicional.

TEXTO MODIFICADO:

Las fachadas se compondrán con huecos verticales (halconeras) en planta primera. El diseño de la fachada será uniforme permitiéndose recercados en los huecos de ventanas y puertas. También se permite la disposición de pilastras de ladrillo en fachada y esquinas (cadenas) a la manera tradicional.

Art. 5.2.20.7.- CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS

TEXTO VIGENTE:

No existe

TEXTO MODIFICADO:

(Se añade un nuevo artículo número 5.2.20.7)

La tramitación y contenido de los expedientes de nuevas actividades ganaderas y de regularización de actividades ganaderas existentes, se ajustará a lo previsto en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y demás disposiciones que la modifiquen o complementen.

A tal efecto se distinguen las siguientes categorías:

- ***a) Categoría 1ª:** Instalaciones ganaderas menores o 'corral doméstico'. Se entenderán incluidas en esta categoría únicamente aquellas explotaciones así definidas en el art. 4 del D. 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades ganaderas o aquél que lo sustituya.*
- ***b) Categoría 2ª:** Pequeña explotación. Se entenderán incluidas en esta categoría aquellas explotaciones incluidas en el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.*
- ***c) Categoría 3ª.** Explotaciones sometidas al régimen de evaluación ambiental.*

La distinción entre categorías se basa en el número de cabezas de ganado de cada explotación o número de animales, conforme a la categorización de las explotaciones ganaderas contenida en el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León o normativa que la sustituya.

Estas instalaciones se atendrán al régimen de usos predominantes, alternativos, compatibles y prohibidos establecidos en estas Normas; así como al régimen de usos permitidos, autorizables y prohibidos en suelo rústico fijados por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y por estas NUM.

EXPLOTACIONES PORCINAS

Las explotaciones porcinas están reguladas de forma pormenorizada en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las

Firmado por HERNANDEZ PINTO RICARDO - ***9742** el día 18/08/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Aprobado por el Pleno el 23/07/2026

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2026
Valladolid, a 19 de octubre de 2026
El Secretario de la CTMAyU

granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, sin perjuicio de las disposiciones nuevas que se aprueben.

DISTANCIAS MÍNIMAS DE INSTALACIONES GANADERAS A NÚCLEOS URBANOS.

Para las categorías 1ª y 2ª no se establecen distancias mínimas.

Las distancias mínimas de las instalaciones ganaderas de la categoría 3ª (explotación productiva o industrial) a núcleos urbanos, serán las recogidas en la siguiente tabla:

TIPO DE EXPLOTACIÓN (Especie).	*CATEGORÍA 3ª Distancia en metros*
OVINO-CAPRINO	*3.000*
VACUNO	*3.000*
EQUINOS	*1.000*
PORCINO	*3.000*
CONEJOS	*1.000*
AVES	*3.000*
A. PELETERÍA	*1.000*
COLMENAS	*1.000*
PERROS	*1.000*
OTRAS ESPECIES	*1.000*

A los efectos de este artículo se entiende como núcleo urbano todo el suelo clasificado como suelo urbano y/o suelo urbanizable por estas normas urbanísticas o cualquier otro instrumento de planeamiento que las desarrolle.

9. JUSTIFICACION ART.173 RUCyL

La modificación propuesta no supone un aumento de la superficie edificable de forma que se aumente en de 500 metros cuadrados o más la edificabilidad existente –de hecho, no se aumenta nada de edificabilidad-; al igual que no se supera en número mayor de 5 las viviendas resultantes, tal y como se establece en el Art. 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla León.

La modificación contemplada en el presente documento se limita, como se ha comentado, a modificar puntualmente las condiciones de los materiales de fachada y estéticas y las distancias de las explotaciones ganaderas intensivas a los núcleos urbanos, sin suponer una modificación sustancial de la normativa vigente.

10. ACREDITACION INTERES PUBLICO DE LA MODIFICACION PUNTUAL.

Como se ha señalado el objeto de la modificación es, fundamentalmente, corregir disfunciones en las normativas del vigente instrumento de planeamiento, por un lado, y por otro proteger a los habitantes del municipio de las posibles molestias generadas por instalaciones industriales incompatibles con los usos urbanos.

Estos fines, con carácter genérico, son de interés público puesto que la existencia de una normativa inconexa o contradictoria con ella misma o con otras normativas técnicas de aplicación, o con errores supone un grado de inseguridad jurídica que debe, en la medida de lo posible, ser evitado.

Firmado por HERNANDEZ PINTO RICARDO - ***9742** el día 18/08/2026
con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Aprobado por el Pleno el 23/07/2026

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2026
Valladolid, a 19 de octubre de 2026
El Secretario de la CTMAyU

Es igualmente de interés público la mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipio, objetivo que se persigue sin prohibir el lícito ejercicio de las actividades económicas que se proyecten.

Las instalaciones de ganadería intensiva de gran tamaño o capacidad suponen unos perjuicios y molestias desproporcionados para los habitantes del núcleo urbano siendo de interés público su separación de ambas actividades dada la incompatibilidad evidente de las mismas.

En resumen, se pretende una mejora del documento normativo vigente lo cual, obviamente, es de interés público.

11. INFLUENCIA DE MODIFICACION SOBRE EL MODELO TERRITORIAL Y ORDENACION VIGENTES.

La presente modificación carece de efectos significativos sobre el modelo territorial, y dada su naturaleza, no afecta a la ordenación general propuesta por las Normas Urbanísticas Municipales.

12. TRAMITE AMBIENTAL.

La presente modificación se encuentra encuadrada en el Art. 6.2. apartado a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por lo que el presente documento se deberá someterse al trámite ambiental establecido en el Título II, Capítulo I, Sección 2º, Evaluación ambiental estratégica simplificada de la Ley.

13. JUSTIFICACION INNECESARIEDAD ZONIFICACION ACUSTICA

La finalidad de la redacción y tramitación de la presente modificación puntual no es otra que modificaciones de varios artículos de la normativa. El documento únicamente modifica la regulación normativa de los usos y/o condiciones de edificación, no cambia ni altera la clasificación urbanística de ningún terreno ni incluye determinaciones relacionadas con las zonas de servidumbre acústica; es por ello por lo que se considera innecesario aportar zonificación acústica.

Conforme lo establecido en el Art. 7.1 de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León, en los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, así como un apartado en el que se definirán las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que se garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos de calidad para las mismas.

El presente documento es una modificación puntual, cuyo contenido es el establecido en el Art. 169 del RUCyL, limitándose a contener las determinaciones adecuadas a su finalidad sin que se altere en ningún caso la zonificación acústica del P.G.O.U. 2013 por lo que, al no ser objeto de la modificación, de acuerdo con el art. 169 citado no procede su inclusión en este documento.

14. INNECESARIEDAD DE INFORME DE PROTECCION CIVIL

Dadas las características de la modificación puntual, ésta no afecta a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, por lo que no será exigible informe de la Agencia de Protección Civil conforme el Art. 5 de la ORDEN FOM/208/2011, de 22 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2011, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Firmado por HERNANDEZ PINTO RICARDO - ***9742** el día 18/08/2026
con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Aprobado por el Pleno el 23/07/2026

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2026

Valladolid, a 19 de octubre de 2026

El Secretario de la CTMAyU

15. CONCLUSIONES

El presente documento modifica puntualmente las condiciones de ordenación detallada previstas por las NUM vigentes sin afectar a ningún parámetro de ordenación general.

En La Pedraja de Portillo, julio de 2026

Fdo. María A. Hidalgo Sainz

ANEXO I. TEXTO VIGENTE

Firmado por HERNANDEZ PINTO RICARDO - ***9742** el día 18/08/2026
con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Aprobado por el Pleno el 23/07/2026

CV: BOCYL-D-22102026-205-20